

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 5    | 시 정 1   | -         | -   | 추 징       | ***         | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 시 정 요 구

제 목 납기 지연된 자재에 대한 후속 조치 필요

관 련 부 서 ◇

조 치 부 서 ◇

내 용

#### 1. 업무 개요

◇는 해외사업 및 국제협력 지원, 계약 및 기술 사후관리, 파견자 관리 업무 등을 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경)에 따르면, “계약 상대방의 사정에 의한 변경의 경우, 계약 상대방의 사정에 의하여 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기 변경 신청서를 제출하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

하지만, 우리 회사와 계약 상대방의 부적절한 관계를 사전 예방하기 위하여,

변경계약의 사유가 「계약규정시행세칙」 [별표 4] 물품구매일반조건 제27조 (지체상금) 규정의 불가항력 사유에 의한 경우 등 이외의 적정하지 아니한 사유에 대해서는 변경 계약을 금지하도록 하고 있고, 이 경우 지체일수 마다 同 세칙 제95조에 정한 지체상금률을 계약 금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하도록 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

20\*\*. \*월경 ■ 이벤트로 인해 당시 △용 자재를 우선 ■용으로 자재 전용하였고, 20\*\*. \*월경 △용으로 동일 자재를 추가 구매하기 위하여 계약 변경(납품일: 20\*\*. \*. \*.)하였다.

그런데, 납품일이 지난 20\*\*. \*. \*. 계약 상대방은 △ 자재 구매계약과 관련하여 불가항력적 사유가 아닌 자재의 조달이 어렵다는 사유로 지체상금(LD, Liquidated Damages) 없이 납기일을 20\*\*. \*. \*.에서 20\*\*. \*. \*.로 변경 요청하였다.

한편, 본 계약의 납품일은 계약 상대방이 요구했던 일자로 시스템에는 변경되지 아니하였고, 최근에 입고된 것을 확인하였다.

따라서, 본 계약의 자재는 납기일을 미준수한 것으로 관련 규정 및 계약 조건에 따라 지체상금(LD, Liquidated Damages)을 부과하는 등의 조치가 필요하다.

**관련부서 의견**      관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 당시 계약 상대방의 납기일 변경요청은 있었지만 실제로 계약변경까지 진행되지는 않았으며, 계약 상대방과 협의하여 지체상금을 부과하는 등의 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항      ◇장은

△ 자재 구매계약과 관련하여 납기 미준수 자재에 대하여 지체상금(LD, Liquidated Damages)을 부과하는 등의 조치를 하시기 바랍니다.(시정 1)